

עין משפט נר מצוה

מוסף רש"י
עד ארבעין שנין. משטלג (ע"ז יט:), והא רבה אורי. בע"ז שס: והא רבא אורי, וכל ימיו לא היו אלא ארבעים שנה בפ"ק דר"ה (רש"י שם). בשוין. הסם בשוין, בשאין צעירו גדול ממנו (שם). הרי היא ככל המנחות. שנטמא על שלא קדשו ככלי, ותפדה. ויפא דמיה את המנהג (וע"ל ואלו שמנחותיהן נשרפות. מנחות קנאות שלה עשרית האיסה קמה שעורס נשרפות למטה על בית הדשן, שאין לחיות לקרב ולא לפדות ולפא לחולין (וע"ל ג:).

כב:

וּעַד כַּמָּה עַד אַרְבַּעִין שָׁנִין, פ' משנה שהתחיל ללמוד עד ארבעים שנה ולא משנה שנוגד כדאמרינן בפ"ק דמסכת ע"ז (דף ה:) ולא נתן ה' לכם לב לדעת עד היום הזה ש"מ לא קאים איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין וזה היה ממתן תורה עד מ' שנה שאז התחילו ללמוד: **בְּשׁוּרִין**. רש"י פ' אם שזה לגדול העיר בחכמה מותר להורות קשה לר"י מפרק הירואה (ברכות דף סג.) דאמר אביי באתרא דלית גבר תמן לא מיהוי גבר פשיטא לא כריכא דשוין אלמא היכא דשוין אין לו לקפוץ להוראה להכי מסתברא הכא לפרש והא רבה דאורי והוא לא הגיע להוראה שכל ימיו לא היה אלא מ' שנה בשוין הא דאמר שאין לו להורות עד ארבעין שנין היינו כששזה לגדול העיר בחכמה וגדול העיר הגיע להוראה הלכך כיון שיש שם חכם כמותו הגיע להוראה בשנים והוא לא הגיע לשני הוראה אין לו להורות לפניו אבל אם גדול העיר הוא בחכמה אע"ג שלא הגיע לכלל שנים מורה ורבה גדול העיר בחכמה היה אבל ר"י פ' ההוא דפרק הירואה דמיירי באדם שנכנס לעיר שיש שם חכם מורה תמן לא תהוי גבר אפי' בשוין אבל אם הוא קצוב צעיר כמותו ושוה לו בחכמה מותר לו להורות כמו שפי' רש"י ור"ח פ' הסם באתר דלית גבר ממונה משתדל צנכרי ציבור לא תקפון למון סדרות אפי' בשוין ולפי' לא מיירי בהוראה:

פְּרוּשׁ מאהבה פרוש מיראה. צירוש' פרק הירואה עשה מאהבה ועשה מיראה עשה מאהבה שאם באת לשנוא דע שאתה אוהבו ואין אוהב שונא דע שאתה שאת באת לבעוט דע שאתה ירא ואין ירא מצטט: צנעה פרושין הן פרוש שכמי וכו' פרוש מן הנכייה כו' פרוש שכמי טעון מלוויה על כתפיה פרוש נקפי אקוף לי ואני עצד מלוה פרוש קיזאי ענד חדא חוצה וחדא מלוה ומקיז חדא בחדא פרוש מן הנכייה מאי דלית לי אלא מנכה ועצד מלוה פרוש אדע חובתי ואעשנה הי דא חובתי יראה כאיז פרוש אהבה כאצרה דכתיב (ישעיה מל) וזע אצרהם אוהבי אין לך חציב מכולם אלא פרוש אהבה כאצרהם: **לְעוֹלָם יַעֲסוּק אדם בתורה ובמצות אע"פ שלא לשמה**. ואי קשיא הא אמרינן בפ"ק דמעניית (דף י:.) כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות ובשליי פרק היה קורא במסכת ברכות (דף יז.) כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נצרא נראה לתרץ עוסק שלא לשמה כגון מיראת היסורין כי הכא ומאהבת קיבול פרס שאינו מתכוין להשלים רצון יוצרו שזיוהו על כך אלא להנאתו כדאמרינן בפ"ק דמסכת ע"ז (דף יט.) במלוותיו חפץ מאלד ולא בשכר מלוותיו והיינו דמתן (אבות פ"א מ"ג) אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב ע"מ לקבל פרס וכי הא דאמר צב' עגלה ערופה (לקמן מז.) ואיתא צניזר פרק מי שאמר הריני נזיר (דף כג:) ובפרק בתרא דהוריות (דף י:) לעולם יעסוק אדם וכו' שצשכר מ"צ קרצנות שהקריצ צלק וזה ויאלה ממנו רות גם הוא נתכוין להנאתו שהעלה קרצן לשם להשלים חפציו צשכרו ולא לשם שמים וכדאמר' פ"ק דר"ה (דף ז.) האומר סלע זו ללדקה ע"מ שיחיה צני הי"ז לדיק גמור אבל ההיא שלא לשמה דמעניית ומס' ברכות אינו עוסק בתורה כדי לקיים לא מאהבה ולא מיראה אלא להוסיף על חטאתו פשע שמתה שגגות נעשו לו וזונות שאע"פ שידע שעובר לא מנע מכל תאוות לבו דמפרש הסם (ברכות יז.) תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים שלא יהא אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים וצועט צאציו ובאמו וצרכו או צמי שגדול הימנו שגאמר ראשית חכמה יראה ה' שכל טוב לכל עושיהם ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמה: **אֵלֶּי שִׁמְנָחוּתֵיהֶם נִשְׂרָפוּת**. תימה אמאי לא חשיב נמי מת הוא או שמתה היא דאמר' בפ"ק (לעיל דף י:) דנשרפת וליכא למימר דוקא היינו לאחר שקידש הקומץ דתמי' לעיל אבל הכא לא חשיב אלא הנשרפת משקדשה בכלי דה"ה אם משקדשה בכלי דנשרפת ואיידי דתמי סיפא קירצ הקומץ דנאכלת נקט רישא קידש הקומץ ורצותא נקט אע"פ דכבר קדוש וקורב להקריבה טפי מקידשה בכלי אפ"ה נשרפת: **וְיִשְׁבַּעְעָלָהּ בא** עזייה בדרך. תימה לר"י אמאי נשרפת כיון דצדך צא עליה היינו קודם שמתקדוש וכיון דאין המים צודקין אותה כדאמר ו‏‏נקמה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה מעון וכו' תיגלי מילתא למפרע דכי קדוש צטעות קדוש כדאמרינן גבי ושאזו לה עדים שהיא טמאה דהואיל ולא לצדוק עומדת ולא ראויה למנחה לא היתה ראויה לכלי ואין כלי שרת מקדשין אלא בראוי לה ונראה דדוקא לגבי שצאז לה עדים שיץ למימר הכי משום דמנחה לבצר עון וכשם שם עדים הרי העון מצורר וא"צ ציורו אבל הכא שצא עליה דדרך שצריך לבצר אע"ג דאין המים צודקין כי קדוש מעיקרא שפיר קדוש מאחר שלא נתצבר העון ולא היו אלא כמו שנשאזו ונתנו צה מוזרות בלצנה קודם לכן דאין המים צודקין ואפ"ה מנחה שפיר קדוש והאי דלא חשיב צמתני' מנחת ארוסה ושומרת יבם אלמנה לכ"ג מפני שידוע פסול שלהן שאינן נצדקות ואין מציאין אותם לשמות:

היה נוטל פרק שלישי סוטה

ועד כמה. הוי ראיז להוראה: **והא רבה אורי**. וכל שנותיו אינן אלא מ' כדאמר' צר"ה (דף יח.) רבה ואביי מדציית עלי קאלתו כו': **בשוין**. אם שזה לגדול העיר בחכמה מותר להורות או שאין זקן ממנו צעיר: **פרוש שיכמי פרוש נקפי פרוש קיזאי פרוש מדויא**. כולוהו מפרש להו: **מעשה שסם**. שזלו שלא לשם שמים אף זה מעשיו להנאתו שיכצדוהו צני אדם ולא לשם שמים: **המניקף רגליו**. מהלך בשפלות עקב צלז גדול ואינו מרים רגליו מן הארץ ומתוך כך מניקף אצבעותיו באצנים: **מקיז דם לפתלים**. עושה עצמו כעוֹס עיניו שלא יסתכל בנשים ומתוך כך מכה ראשו בכותל והדס יואל: **דמשפע**. הולך כפוף: **כי מדויא**. בזנכא עשוי כמקצת וראשו כפוף: **פרוש מה חונסי ואעשנה**.

למדויו מה עלי לעשות ואעשה: **הא מעלוסא היא**. אם אינו בקי באיסורין ודקדוקי מצות וצא ללמוד: **מה חונסי סו ואעשנה**. מהי^(א) לעשות עוד ולא עשיית ומראה עצמו כאלו קיים את הכל: **פרוש מאהבה**. מאהבת שזר המלוה^(ב) ולא לאהבת מצות הבורא: **מיראה**. של עושין. אלא מה על האדם לעשות מאהבת הש"י כאשר לוונה ה' אלהינו וסוף השכר לבא: **דמטמא מטמא כו'**. הנסמרות נסמרות מצני אדם והגלויות גלויות ומ"מ לב"ד הגדול כולם גלויות והוא יפרע מן המתסכים צטליות ומרלין עצנן כפרושין ואינן פרושין: **אל ספיראי מן הפרושין**. שהפרושין היו שונאין אותו לפי שהרג מן החכמים הרבה ונהפך להיות צדוקי כדאמר צקדושין (דף סו.) וכשמת היתה אשתו יראה מהן שלא יעצירו המלוכה מצניה והיתה אומרת לו לבקש מלפניהם עליה ואמר לה אל תמיראי מן הפרושין שצדיקים הן ולא יגמלוך רעה ולא לצניך שלא חטאו להם: **ולא ממי שאינן פרושין**. שסם אוהביי: **אלא מן הצנועים**. כלומר שאין מראיתם כתולדותם אלא צנועין מצחוץ ואין תוכן כצדס: **שמעשיהם נמעשה ומרי**. שהן רשעים ומצקשים שזר כפנתסם אומרים לצניות לבצנן כפנתסם. ואיכא דמפרש לה לענין צניעותא: **בתנ"י הכי היא ככל המנוחו**. שנטמאו עד שלא קדשה בכלי: **וספדה**. ותאלד לחולין ומהמעוות יקנה אחרת: **וספרף**. שקדשה קדושת הגוף ואינה יואלה עוד לחולין: **וכל**

אומרים לצניות לבצנן כפנתסם. ואיכא דמפרש לה לענין צניעותא: **בתנ"י הכי היא ככל המנוחו**. שנטמאו עד שלא קדשה בכלי: **וספדה**. ותאלד לחולין ומהמעוות יקנה אחרת: **וספרף**. שקדשה קדושת הגוף ואינה יואלה עוד לחולין: **וכל** צמא נראה לתרץ עוסק שלא לשמה כגון מיראת היסורין כי הכא ומאהבת קיבול פרס שאינו מתכוין להשלים רצון יוצרו שזיוהו על כך אלא להנאתו כדאמרינן בפ"ק דמסכת ע"ז (דף יט.) במלוותיו חפץ מאלד ולא בשכר מלוותיו והיינו דמתן (אבות פ"א מ"ג) אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב ע"מ לקבל פרס וכי הא דאמר צב' עגלה ערופה (לקמן מז.) ואיתא צניזר פרק מי שאמר הריני נזיר (דף כג:) ובפרק בתרא דהוריות (דף י:) לעולם יעסוק אדם וכו' שצשכר מ"צ קרצנות שהקריצ צלק וזה ויאלה ממנו רות גם הוא נתכוין להנאתו שהעלה קרצן לשם להשלים חפציו צשכרו ולא לשם שמים וכדאמר' פ"ק דר"ה (דף ז.) האומר סלע זו ללדקה ע"מ שיחיה צני הי"ז לדיק גמור אבל ההיא שלא לשמה דמעניית ומס' ברכות אינו עוסק בתורה כדי לקיים לא מאהבה ולא מיראה אלא להוסיף על חטאתו פשע שמתה שגגות נעשו לו וזונות שאע"פ שידע שעובר לא מנע מכל תאוות לבו דמפרש הסם (ברכות יז.) תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים שלא יהא אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים וצועט צאציו ובאמו וצרכו או צמי שגדול הימנו שגאמר ראשית חכמה יראה ה' שכל טוב לכל עושיהם ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמה: **אֵלֶּי שִׁמְנָחוּתֵיהֶם נִשְׂרָפוּת**. תימה אמאי לא חשיב נמי מת הוא או שמתה היא דאמר' בפ"ק (לעיל דף י:) דנשרפת וליכא למימר דוקא היינו לאחר שקידש הקומץ דתמי' לעיל אבל הכא לא חשיב אלא הנשרפת משקדשה בכלי דה"ה אם משקדשה בכלי דנשרפת ואיידי דתמי סיפא קירצ הקומץ דנאכלת נקט רישא קידש הקומץ ורצותא נקט אע"פ דכבר קדוש וקורב להקריבה טפי מקידשה בכלי אפ"ה נשרפת: **וְיִשְׁבַּעְעָלָהּ בא** עזייה בדרך. תימה לר"י אמאי נשרפת כיון דצדך צא עליה היינו קודם שמתקדוש וכיון דאין המים צודקין אותה כדאמר ו‏‏נקמה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה מעון וכו' תיגלי מילתא למפרע דכי קדוש צטעות קדוש כדאמרינן גבי ושאזו לה עדים שהיא טמאה דהואיל ולא לצדוק עומדת ולא ראויה למנחה לא היתה ראויה לכלי ואין כלי שרת מקדשין אלא בראוי לה ונראה דדוקא לגבי שצאז לה עדים שיץ למימר הכי משום דמנחה לבצר עון וכשם שם עדים הרי העון מצורר וא"צ ציורו אבל הכא שצא עליה דדרך שצריך לבצר אע"ג דאין המים צודקין כי קדוש מעיקרא שפיר קדוש מאחר שלא נתצבר העון ולא היו אלא כמו שנשאזו ונתנו צה מוזרות בלצנה קודם לכן דאין המים צודקין ואפ"ה מנחה שפיר קדוש והאי דלא חשיב צמתני' מנחת ארוסה ושומרת יבם אלמנה לכ"ג מפני שידוע פסול שלהן שאינן נצדקות ואין מציאין אותם לשמות:

האומרת

מסורת הש"ס

מסורת הש"ס א) בע"ז יט: איתא רבא ע"ש פירש"י, ב) סנהדרין קה: פסחים נ: ערכין טז: לקמן מז. הוריות י: מיר כג:, ד) לעיל ו. כ: ד) פי' ממשך גונו, ט) (לעיל ו.), ס) (לעיל ו.), ז) (לעיל ו.), ח) (לעיל ו.) צע"י טס: (י) (לעיל ו.), יא) (לעיל ו.) יב) (לעיל ו.) יג) (לעיל ו.) יד) (לעיל ו.) יו) (לעיל ו.) יז) (לעיל ו.) יח) (לעיל ו.) יט) (לעיל ו.) כ) (לעיל ו.) כא) (לעיל ו.)

הגהות הב"ח

הגהות הב"ח א) רש"י ד"ה פרוש וכו' שזר המלוה צ"ע עיין פ"ס כסם דף לא:

גליון הש"ס

גליון הש"ס גב' ת"ד בשבוע פרושים הן. עיין בירושלמי פ"ט דבכיות עלה דמתני' חייב אדם לבצר על הרעה:

תוס' שאנין (המשך)

תוס' שאנין ויצרו היו מעליותא ביותר עוד יש בירושלמי פ"ט ומיראה דהוי מפליא כגון גנות צדקה בשביל שיחיו בניו ובנותיו ואינו מתחרט כשלא באו תאותו והיינו פרוש מאהבה ופרוש מיראת עונשין שלא יהיו בניו ובנותיו יוג"כ הוי מעליותא כיון שאינו מתחרט ופירושא דהכא מאהבה ומיראה מיירי כשמתחרטין אם לא תמלא תאותן דהשתא הוי תרתי גוונא דמאהבה ומיראה למעליותא זה למעלה מזה כדפי' והשלישי דהכא אינו טוב אבל מכל מקום יעסוק בו. והא דאמר בירושלמי פירושא פרוש מאהבה כאברהם פרוש מאהבה כאיזב צ"ל דחולק על תלמודו שלנו אך ק' מההיא דאמר בפ' החולץ מפני מה גרים מעונים בזמן הזה ר' יוסי אומר לפי שאינו עושין מאהבת המקום אלא מיראת עונשין ולא היו חוששין לעשות אם לא דוראגים מן העונות כי ביותר קשה להם להכנס בעול המצות (ל' ולפי' היו גריעותא כיון דאין מקבלין עליהן עול מלכות שמים מאהבה ועל ידי יסורין באין עליהן. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה פי' כדפי' בפ' מקום שנחנו: א"ל ינאי מלכא לדביתוהו אל תתיראי מן הפרושין פ"ה שהיתה אשתו יראה מן הפרושין (ג) שלא יגמלו עליך רעה ולא לבניך שלא חטאו להם ולא ממי שאינן פרושין לפי שהן אוהבי אלא מן הצבוועין כליומר שאין מראיתם כתולדותם אלא צבוועין מבחוץ ואית דפרשיש לענין

א) אולי צ"ל וי"ל דמ"ה היו נרעושת.

ב) ואי"ל שאל תמיראי מהם שלא יגמלך רעה.